

刑事手続における諸概念の意義や沿革に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 日本国憲法が被疑者・被告人の権利を保障する諸規定を置いたのを受けて、刑事訴訟法第1条は、同法の目的として、「適正手続の保障」と「人権の尊重」を掲げる一方、「事案の真相の解明」については明文に掲げなかった。
- イ. 刑事訴訟法は、裁判所が審判を行うことのできる対象について、検察官が「訴因」として明示する犯罪事実限定されることはなく、当該犯罪事実と「公訴事実の同一性」の関係が認められる事実に至るまで及ぶとすることにより、審判対象設定における「当事者主義」を採用した。
- ウ. 刑事訴訟法が「起訴状一本主義」を採用したことにより、公判における事実審理を裁判所が主導して行う「職権主義」は実際上困難となり、当事者による証拠調べ請求や交互尋問など、「当事者主義」による訴訟進行が原則として行われることとなった。
- エ. 犯罪事実については、その存在が証明されたとの心証を裁判所が抱いたものでない限り無罪が言い渡されるという意味で、検察官が「挙証責任」を負うとされるが、これは、刑事訴訟法が「当事者主義」による訴訟進行を原則としたことによるものであり、「職権主義」の下では、検察官が犯罪事実について「挙証責任」を負うことはない。
- オ. 確定した判決の言渡しを受けた者にとって不利益となる再審を認めることは、「二重の危険の禁止」に反する疑いがあるため、刑事訴訟法は、確定した有罪判決の言渡しを受けた者にとって利益な方向での再審のみを認めた。

1. ア エ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. ウ オ

ア 誤っている

本記述は、「事案の真相の解明」については明文に掲げなかったとしている点で、誤っている。

1条。この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。刑事訴訟法は、「刑法を実現するための手続」であるということから、①犯罪を防止して国民がよりよい生活をするために機能するものでなければならない。それ故、犯罪を防止するのに役立つもので、犯人を捕まえて適正に処罰できるものでなければならない。この点から、「事案の真相を明らかに」することも要請されるのである。もっとも、このような公的側面を強調しすぎると、「無実の人」を処罰する危険など、真相究明の際に国民の個人的利益が害されるおそれが生じてくる。そこで、それをできる限り除かなければならないのは当然であって、②適正な手続で個人の人権を保障するという要請も重要なのである。しかし、①と②の2つの要請はしばしばぶつかり合う。刑事訴訟法の解釈の鍵は、この両者のバランスをいかに取るかにあるといっても過言ではない。両方のいちばん良い調和点をどこに求めるかが刑事訴訟法の目標なのである。

イ 誤っている

本記述は、裁判所が審判を行うことのできる対象について、検察官が「訴因」として明示する犯罪事実に限定されることはなく、当該犯罪事実と「公訴事実の同一性」の関係が認められる事実に至るまで及ぶとしている点で、誤っている。

審判対象に関する考え方としては、大きく分けて、公訴事実対象説と訴因対象説の2つがある。旧刑事訴訟法下では、公訴提起の効力は、起訴状に記載された犯罪事実に限らず公訴事実全体に及ぶとされ、裁判所は、公訴事実の同一性を有する範囲内である限り、記載されていない別の犯罪事実を審判しても差し支えなかった。公訴事実対象説は、このような理解を、訴因という概念を導入した現行法においても可能な限り維持しようとするものである。もっとも、公訴事実欄(256条2項2号参照)に記載された訴因を審判対象と解する訴因対象説が判例・通説である。公訴事実が審判対象だとすると、裁判所は、起訴状に記載されていない犯罪事実についてまで常に念頭に置いて審理しなければならないことになるが、それは、現行法が訴因制度を導入した趣旨と乖離するばかりでなく、256条6項に示された予断排除の原則などにも反するからである。

ウ 正しい

256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。」と規定している。このように、起訴の際には、起訴状のみを提出しなければならないとする制度を、起訴状一本主義と称する。旧刑事訴訟法下では、起訴と同時に、一切の捜査書類と証拠物とが裁判所に提出され、裁判官はあらかじめその内容を精査して、事件に対する十分な心証をもって公判に臨んでいた。捜査官の心証を引き継いでいたものといえる。このように裁判官が公判開始前から一定の心証(予断)を持っていることは、被告人にとって不利であり、不公平である。そこで、現行刑事訴訟法において、起訴状一本主義により、裁判所は、事件及び被告人について、起訴状の内容を除いて、白紙の状態第1回公判期日に臨むことになった。裁判所が捜査結果から遮断されるため、公判手続は、当事者主義による訴訟追行によらざるをえないことになった。起訴状一本主義は、職権追行主義から当事者追行主義への転換と表裏の関係にある。このような公判運営の変革は、両当事者から等距離の立場にたって、両当事者の主張・立証の成否を判断する中立的審判者としての裁判所の性格を純化し、公平な裁判所による裁判を担保する意味をもって、いる。

エ 誤っている

本記述は、「職権主義」の下では、検察官が犯罪事実について「挙証責任」を負うことはないとしている点で、誤っている。

証明の必要がある事実について、取り調べられた証拠によっても存否いずれとも判断できなかった場合に不利益な認定を受ける当事者の地位を挙証責任（客観的挙証責任・実質的挙証責任）という。実質的挙証責任を定める必要性は、職権主義、当事者主義のいずれにおいても変わらない。どちらにおいても、自由心証で証拠を評価した後でもなおある事実の真偽が不明という事態は起こりうる。その際に、裁判所が行う判断については、職権主義だから検察側に有利にということにはならない。当事者のどちらに不利益に判断するか決めるのは、別個の政策判断である。

オ 正しい

435条柱書により、本記述は正しい。

再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これを行うことができる。旧刑事訴訟法下では、無罪判決を受けた者に対する不利益再審、有罪判決を受けた者に対する利益再審のいずれもが認められ、再審問題は、実体的真実（正義）と法的安定性（確定力）という抽象的理念の対立と捉えられていた。しかし、現行刑事訴訟法は、本人の意思に反してふたたび審判する二重の危険を禁止する憲法39条に基づいて、旧刑事訴訟法の不利益再審を廃止した。よって、現在では、利益再審のみが認められている。

以上により、正しい記述はウとオであり、したがって、正解は肢5となる。